

0000556-62.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DENISE VIEIRA MOREIRA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... réu é reincidente pelo gravíssimo crime de roubo majorado e corrupção de menores, cf. F.A. e certidão de f. 30/43, razão pela qual, em face da gravidade do crime anterior e da multirreincidência, elevo sua pena em 1/3, perfazendo a pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Não incidem atenuantes, tendo em vista que a confissão se deu apenas de forma parcial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000556-62.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000556-62.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - AX8684-1/2021 - Seccional - São José dos Campos, 8684-1/2021 - Seccional - São José dos Campos, 8684/2021 - Seccional - São José dos Campos, 2316117/2021 - 2º Distrito Policial de São José dos Campos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO FILETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DENISE VIEIRA MOREIRA

Vistos.

VICTOR HUGO FILETO, qualificado nos autos (f. 16), foi denunciado e viu-se processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 20 de novembro de 2021, por volta das 13h50, no estabelecimento comercial Roldão Atacadista, localizado na Avenida Samuel Wainer, 3735, Jardim Augusta, nesta cidade e Comarca, tentou subtrair, para si, 02 peças de carne de contrafilé, da marca Friboi, com peso total de 10,1Kg, avaliadas no total de R\$ 524,09, pertencentes ao referido estabelecimento comercial, só não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta na denúncia, o réu ingressou nas dependências do supermercado, dirigiu-se à área de açougue, apossou-se das duas peças de carne, ocultando-as numa bolsa que trazia consigo, para, em seguida, passar pelos caixas registradores sem efetuar o pagamento da mercadoria.

Consta que, sua ação foi monitorada e os seguranças, cientes do fato, seguiram-no e abordaram-no já na parte externa do supermercado, sendo a mercadoria recuperada, frustrando-se, assim, a rapina.

Vieram aos autos, Auto de prisão em flagrante (f. 01), Boletim de ocorrência de autoria conhecida (f. 02/06 e f. 16/19) e Auto de exibição e apreensão (f. 10).

A denúncia foi recebida pela decisão de f. 86, prolatada em 13 de janeiro de 2022. Citado (f. 111), o réu acostou aos autos defesa prévia (f. 115/116).

A decisão de f. 117/121 manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução (f. 139), foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se em alegações finais orais (f. 139).

O Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender provadas a materialidade e a autoria do delito. Postulou a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa no mínimo legal, o regime fechado em razão da multirreincidência e a exasperação da pena em razão da tripla reincidência do réu.

Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do réu, por se tratar de crime impossível, uma vez que a conduta do réu foi monitorada. Subsidiariamente, postulou que a pena seja aumentada uma única vez em razão da reincidência, a fixação de regime aberto e conversão em pena restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria da subtração descrita na peça acusatória resultaram devidamente comprovadas nos autos por meio do Auto de prisão em flagrante (f. 01), Boletim de ocorrência de autoria conhecida (f. 02/06 e f. 16/19), Auto de exibição e apreensão (f. 10) e prova oral produzida em regular instrução.

Na fase policial (f. 79/80), o réu narrou, que: "Está ciente da fiança estipulada no valor de R\$2.000,00 e forneceu o telefone numero 12-99669.6282 para comunicar seus familiares e realmente foi no local com a intenção furtar a carne, colocou a carne em uma bolsa, quando ia sair do referido atacadista percebeu que os seguranças tinham visto sua tentativa de furto e decidiu e foi devolver a carne, em momento algum saiu do interior do atacadista, foi abordado por um funcionário no interior do atacadista antes de conseguir devolver a carne e logo depois já chegou mais funcionários e pediram para acompanha até um outro local e prometeram não chamar a Policia, foi sem oferecer resistência porém acabaram por chamar a Policia Militar que o conduziu a este Plantão Policial."

Em juízo (f. 139), o réu confessou em parte os fatos, afirmando, em síntese, que estava saindo do mercado, já na porta, com a carne, quando viu a movimentação de seguranças e voltou ao mercado, quando foi abordado. Furtou para vender, pois mora na rua e é usuário de crack. Não conhecia as testemunhas antes dos fatos. Respondeu cerca de 05 outros processos de furto em supermercado.

Contudo, a versão dos fatos do acusado não pode ser acolhida porque inverossímil, fantasiosa e dissonante dos demais elementos de prova coligidos nos autos.

Com efeito, o representante da vítima, Adnan Aparecido de Souza, ouvido, na fase policial (f. 79/80), narrou, que: "Narraram em uníssono que trabalha no local por cerca de oito meses, e tem a função de fiscal de prevenção de perdas, e nesta data foi comunicado pelo EVERTON que também funcionário do atacadista vítima como líder de perecíveis, que o indiciado VICTOR teria pego uma peça de carne colocado no carrinho e outra em sua bolsa, momento em que deu o alerta via radio para todos os funcionários de prevenção, momento em que o funcionário GENTIL avistou VICTOR colocando a segunda peça de carne em sua bolsa, ficaram na porta do referido atacadista aguardando para ver se o indiciado iria tentar sair do local sem pagar a carne o que ocorreu, e quando VICTOR estava do lado de fora do atacadista mas precisamente no estacionamento, efetuaram a abordagem e encontraram em sua bolsa duas peças de carne contra file da marca Friboi uma no valor R240,00 e outra no valor de R\$263,37, totalizando o valor de R\$524,09 como o peso total de 10.102

gramas, diante do fato acionaram a Polícia Militar, ficando o VICTOR na recepção de funcionários aguardando a chegada da Polícia e em momento algum VICTOR ofereceu resistência, logo em seguida compareceu a viatura I-01318 composta pelos CBPM EDERSON e SDPM NASCIMENTO, que prestaram”.

Em juízo (f. 139), o representante da vítima, Adnan Aparecido de Souza, relatou, em síntese, que é fiscal de prevenção de perdas. Foi avisado via rádio de que um consumidor pegou muita carne e presenciou quando o réu pegou duas peças de carne da geladeira, colocou em uma mochila e saiu da loja, quando foi abordado no estacionamento. O réu admitiu que pegou as carnes porque estava morando na rua e que queria comer. O valor das carnes era de cerca de R\$600,00. Não conhecia o réu antes dos fatos. Reconhece o réu em Juízo.

A testemunha Gentil Aparecido Custodio, ouvido, na fase policial (f. 79/80), narrou, que: “Narrando que trabalha que trabalha no local por cerca de três anos e oito meses, e tem a função de fiscal de prevenção de perdas, e nesta data foi comunicado pelo ADNAN via radio que o indiciado VICTOR teria pego uma peça de carne colocado no carrinho e outra em sua bolsa, assim que recebeu o alerta de ADNAN passou a observar VICTOR que em ato contínuo colocou a segunda peça de carne em sua bolsa, ficaram aguardando se VICTOR iria tentar sair do local sem pagar a carne o que ocorreu, e quando o indiciado estava do lado de fora do atacadista mas precisamente no estacionamento, realizaram a abordagem e acabaram por encontrar em sua bolsa duas peças de carne contra file da marca Friboi uma no valor R240,00 e outra no valor de R\$263,37, totalizando o valor de R\$524,09 como o peso total de 10.102 gramas, diante do fato acionaram a Polícia Militar, ficando o VICTOR na recepção de funcionários aguardando a chegada da Polícia e em momento algum VICTOR ofereceu resistência, logo em seguida compareceu a viatura I- 01318 composta pelos CBPM EDERSON e SDPM NASCIMENTO, que prestaram apoio conduzindo todos a este Plantão Policial e elaborando a notificação de ocorrência numero 12324, para ser tomada as providências cabíveis.”

Em Juízo (f. 139), a testemunha Gentil Aparecido Custódio corroborou o depoimento da testemunha Adnan, e disse que não conhecia o réu antes dos fatos. Reconheceu o réu em Juízo.

No mais, pelos depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas, concluímos estar provadas nos autos a autoria e materialidade delitiva do delito de furto, impondo-se o decreto condenatório.

Os depoimentos dos prepostos da empresa vítima contêm o mesmo conteúdo probatório do que o depoimento de qualquer testemunha, não havendo qualquer motivo para incriminar o réu falsamente, em especial porque sequer conheciam o réu antes dos fatos.

Salienta-se que o delito de furto se deu na forma tentada, tendo em vista que a res furtiva não saiu da esfera de vigilância da vítima em virtude da abordagem.

Inviável acolher a tese defensiva de crime impossível uma vez que o réu percorreu parte significativa do iter criminoso, alcançando o exterior da loja, aplicando-se ao caso a Súmula 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Nesse sentir:

"Furto tentado - Recurso defensivo - Materialidade de Autoria demonstradas - Confissão judicial corroborada pelo robusto acervo probatório coligido - Pleito defensivo para reconhecimento de crime impossível - Descabimento a teor da Súmula nº 567 do C. STJ - Dosimetria - Maus antecedentes - Reincidência específica compensada, na origem, com a confissão espontânea - Redução pela tentativa devidamente ajustada - Regime semiaberto motivadamente fixado - Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1506294-97.2021.8.26.0344; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022)

Por tudo que foi exposto, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados

na denúncia, o réu tentou subtrair para si, coisas alheias móveis pertencentes ao estabelecimento comercial Roldão Atacadista.

Tal conduta encontra tipicidade nas exatas correspondências com o delito definido no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a sua punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do crime de furto tentado.

Dosimetria.

O réu é reincidente, conforme F.A. e certidão de f. 30/43, o que será analisado na segunda fase da dosimetria. Na análise das demais circunstâncias judiciais, observo que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal não lhe são favoráveis, pois o réu é portador de péssimos antecedentes criminais e má conduta social, já que possui processos em diversas Comarcas deste Estado (São Paulo, Caçapava, Carapicuíba, Cruzeiro, Osasco e São José dos Campos), bem como possui, além da condenação que será utilizada para fins de reincidência, uma condenação por furto, aguardando trânsito em julgado, uma condenação transitada em julgado por crime de violação de domicílio, ameaça e dano qualificado, mais três processos pelo crime de furto, com denúncia recebida, foi preso quando em cumprimento de regime aberto, cf. F.A. e certidão de f. 30/43, demonstrando total desrespeito para com as leis e a Justiça, razões pelas quais elevo a sua pena-base em 1/3. No mais, o agente denota personalidade voltada à conduta criminosa, pois possui envolvimento com a criminalidade há mais de 06 anos, fazendo do crime o seu meio de vida, não comprovando o exercício de qualquer atividade lícita ou residência fixa, razão pela qual exaspero a pena-base em 1/6. Assim, sobrejo a pena em 1/2, fixando-a em 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no menor valor cada.

O réu é reincidente pelo gravíssimo crime de roubo majorado e corrupção de menores, cf. F.A. e certidão de f. 30/43, razão pela qual, em face da gravidade do crime anterior e da multirreincidência, elevo sua pena em 1/3, perfazendo a pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Não incidem atenuantes, tendo em vista que a confissão se deu apenas de forma parcial, razão pela qual mantenho a pena acima.

Não incidem causas de aumento de pena. Incide a causa de diminuição de pena pela tentativa e, tendo em vista a proximidade com a consumação do delito, diminuo a pena em 1/3, fixando-a em definitivo em 01 ano, 04 meses e 13 dias de reclusão e 13 dias-multa, no valor mínimo legal.

Do regime de cumprimento de pena.

Ante a reincidência, os maus antecedentes e as demais circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, a pena privativa de liberdade acima fixada deverá ser cumprida em regime fechado.

Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, poderá recorrer nesta condição, desde que respeitadas as condições da fiança concedida.

Dispositivo.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu VICTOR HUGO FILETO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 ano, 04 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito definido no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos enumerados nos artigos 44 ou 77 do Código Penal, não fazendo jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porquanto reincidente.

Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, poderá recorrer nesta condição, desde que respeitadas as condições da fiança concedida.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Considerando que o objeto subtraído foi devolvido para a vítima, deixo de fixar valor mínimo para a indenização do ofendido.

P.I.C.

São José dos Campos, 11 de julho de 2022.

DENISE VIEIRA MOREIRA

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA